



**UNIVERSIDADE CATÓLICA
PORTUGUESA**

A lógica do *profiling* e o segredo comercial

O direito de obter informações úteis sobre a
lógica subjacente ao tratamento automatizado de
dados pessoais e os seus limites perante o DPI

Trabalho II – Direito da Proteção de Dados

Diogo Gaspar Sequeira – 340119055

Faculdade de Direito | Escola do Porto
Março, 2026

“Calls for privacy miss how the suppression of privacy is at the heart of this business model. This tendency involves constantly pressing against the limits of what is socially and legally acceptable in terms of data collection.”

(SRNICEK, *Platform Capitalism*)

Nota Prévia

No âmbito da avaliação contínua do Seminário: Direito da Protecção de Dados, sob a docência da Prof. Filipa Urbano Calvão, foi-nos proposta a elaboração de um trabalho escrito, com a análise de uma questão por aluno. Na presente incursão, trataremos de um caso prático relativo ao desenvolvimento de uma ferramenta de inteligência artificial para a criação de perfis de consumo de bebidas alcoólicas, treinada com base em informação (dados em sentido amplo) recolhida em redes sociais e motores de busca. Em concreto, um determinado sujeito receia ter sido perfilado, razão pela qual exerce o direito de acesso aos seus dados pessoais e, em especial, a explicação da lógica subjacente à criação do perfil. Poderá a empresa invocar a tutela do Direito Industrial, máxime o segredo comercial, para não satisfazer as prerrogativas do titular dos dados? Existe verdadeiramente um *overlap* destes regimes, ou serão conciliáveis?

São estas, entre outras, as questões sobre as quais nos debruçaremos no presente trabalho.

Índice

Nota Prévia	3
Lista de Siglas e Abreviaturas	5
1. Introdução e contextualização	6
2.1 Qualificação dos dados e do tratamento	7
2.2 <i>Profiling</i>	8
3. Licitude do tratamento?	9
4. Direitos	10
4.1 Acesso	10
4.2 Origem dos dados	10
4.3 Lógica subjacente e tensão com o segredo comercial	11
5. Conclusão	14
Lista de bibliografia consultada	15
Lista de jurisprudência consultada	16

Lista de Siglas e Abreviaturas

AIPD – Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados

Arts. – Artigos

CPI – Código da Propriedade Industrial

DL – Decreto-Lei

DPD – Direito da Proteção de Dados

DPI – Direito da Propriedade Intelectual

EPD – Encarregado de Proteção de Dados

GT29 – Grupo de Trabalho do Artigo 29.º para a Proteção de Dados

i.e. – *id est*

IA – Inteligência Artificial

RGPD - Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados)

TJUE – Tribunal de Justiça da União Europeia

v.g. – *verbi gratia*

1. Introdução e contextualização

Uma Empresa desenvolve e comercializa uma ferramenta de IA destinada à criação de perfis de consumo de bebidas alcoólicas, com base na informação recolhida em redes sociais e através de motores de busca – técnica comumente designada como *web scraping*.

António receia ter sido perfilado, razão por que requer à Empresa: (i) o acesso aos seus dados pessoais; (ii) a indicação da origem da informação recolhida; e (iii) uma explicação da lógica subjacente à criação do perfil.

A Empresa invoca o DPI, em especial, o segredo comercial, para recusar a explicação da lógica do perfil – sem, contudo, questionar o acesso aos dados e à indicação da sua origem, tendo sido apenas negada a explicação da lógica subjacente.

Não obstante, analisaremos no presente trabalho o exercício de todos estes direitos e, em especial, a aparente tensão entre o DPD e o DPI.

Para o efeito, importa desde logo qualificar os intervenientes. A Empresa¹ assume a qualidade de responsável pelo tratamento dos dados, na acepção do art. 4.º, n.º 7 do RGPD², porquanto determinou os meios e as finalidades do tratamento dos dados pessoais em causa³. Sobre ela recaem, por conseguinte, todas as obrigações que o Regulamento impõe ao responsável pelo tratamento, designadamente o dever de conformidade com os princípios enunciados no art. 5.º, o dever de responsabilidade (*accountability*, “tem de poder comprová-lo”⁴) previsto no art. 5.º, n.º 2. Um dos principais deveres é o dever de garantir que os titulares dos dados conseguem exercer os seus direitos previstos nos arts. 15.º a 21.º.

António, por sua vez, é titular dos dados, na acepção do art. 4.º, n.º 1, enquanto pessoa singular identificada ou identificável a quem os dados tratados dizem respeito.

¹ Uma breve nota sobre o âmbito de aplicação territorial do RGPD (art. 3.º, n.ºs 1 e 2, als. a) e b)), este Regulamento aplica-se ao tratamento de dados pessoais efectuado no contexto das actividades de um estabelecimento de um responsável pelo tratamento, independentemente do tratamento ocorrer dentro ou fora da União. Aplica-se também ao tratamento de dados pessoais de titulares residentes no território da União, efectuado por um responsável pelo tratamento não estabelecido na União, quando as actividades de tratamento estejam relacionadas com: a oferta de bens ou serviços a esses titulares dos dados; a monitorização do comportamento desses titulares de dados da UE. Ora, não se levantam grandes dúvidas sobre a sujeição da Empresa ao regime do RGPD, no caso de António ser um residente da União.

² Na falta de indicação expressa, os artigos mencionados na presente análise decorrem do RGPD.

³ *Vide*, mais desenvolvidamente, COMITÉ EUROPEU PARA A PROTECÇÃO DE DADOS, [Guidelines 07/2020](#) – “*A controller determines the purposes and means of the processing, i.e. the why and how of the processing. The controller must decide on both purposes and means*”

⁴ Nomeadamente, manter um registo de actividades de tratamento (art. 30.º), fazer uma AIPD (art. 35.º) e designar um EPD (art. 37.º). Sobre a obrigatoriedade da realização de uma AIPD, desenvolveremos adiante.

2.1 Qualificação dos dados e do tratamento

A primeira questão a tratar é a de saber se os dados recolhidos pela ferramenta constituem “dados pessoais” na acepção do RGPD. Nos termos do art. 4.º, n.º 1, “dados pessoais” são “qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável”. O TJUE, no *Acórdão Breyer*⁵, entendeu que os endereços IP, mesmo que dinâmicos, constituem dados pessoais quando o seu responsável pelo tratamento dispõe dos meios para obter a identificação do titular. Por maioria de razão, as publicações, os *likes*, os comentários, etc., em redes sociais e os resultados de um motor de busca também se qualificam como dados pessoais: estão directamente associados ao perfil do utilizador da plataforma, que identifica o titular pelo nome, nome de utilizador, uma panóplia de identificadores⁶; e revelam preferências, opiniões, comportamentos e interesses. Mesmo quando um utilizador recorre às chamadas “*fake accounts*” numa rede social (no fundo, uma auto-pseudonimização por parte do titular dos dados⁷) – a identificabilidade não se exclui, uma vez que pseudonimização não é anonimização, o titular dos dados pode continuar a ser identificado através da combinação de dados disponíveis para a plataforma ou para terceiros que disponham de meios razoáveis para o efeito. O conceito de dado pessoal é, portanto, um conceito relativo quanto à identificabilidade⁸.

Além disso, o Considerando 30 do RGPD menciona expressamente que “as pessoas singulares podem ser associadas a identificadores (...) quando combinados com identificadores únicos e outras informações recebidas (...) podem ser utilizados para a definição de perfis e identificação das pessoas singulares”. É precisamente o que sucede no caso em análise: a combinação de dados dispersos por várias plataformas permite à ferramenta construir um perfil individualizado de consumo de álcool.

É, pois, de concluir que as informações recolhidas constituem dados pessoais, e que a sua recolha e utilização para o desenvolvimento da ferramenta é uma operação de tratamento⁹ sobre dados pessoais¹⁰.

⁵ *Breyer v. Bundesrepublik Deutschland* (C-582/14)

⁶ Uma panóplia distópica de identificadores, que não temos oportunidade de elencar ou analisar no presente trabalho.

⁷ Com várias finalidades, que podem ser mais ou menos altruístas, que não importam aqui dissertar.

⁸ *Vide*, a este propósito, o Considerando 26 do RGPD. No mesmo sentido, A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, *Direito da Protecção de Dados: à luz do RGPD e da Lei n.º 58/2019*, págs. 120 a 126.

⁹ Art. 4.º, n.º 2: “Tratamento”, uma operação ou um conjunto de operações efectuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, tais como a recolha, o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação.

¹⁰ *Obiter dicta*, dados sobre o consumo de álcool podem, por inferência, revelar informações sobre a saúde do titular (v.g., dependência alcoólica) ou sobre as suas convicções religiosas (v.g., abstinência motivada por razões de fé). Neste caso, estaríamos perante categorias especiais de dados, ao abrigo do art. 9.º, questionando-se a admissibilidade do tratamento. Entenda-se, a recolha de dados de consumo de álcool não constitui, *per se*, uma

2.2 Profiling

O conceito de *profiling* vem definido no art. 4.º, n.º 4 como “qualquer forma de tratamento automatizado de dados pessoais que consista em utilizar esses dados pessoais para avaliar certos aspectos de uma pessoa singular” “nomeadamente para analisar ou prever aspectos relacionados com (...) saúde, preferências pessoais, interesses (...)”. Corresponde, no essencial, à análise ou previsão de comportamentos, preferências ou interesses do titular.

Interpretando a norma, e na linha do entendimento das *Guidelines* do GT29¹¹, para o preenchimento do conceito de *profiling*, é necessário que: (i) exista tratamento automatizado, (ii) este incida sobre dados pessoais; e (iii) vise avaliar aspectos pessoais de uma pessoa singular.

No caso em análise, a ferramenta de IA recolhe e processa, de forma automatizada (requisito n.º i), dados disponíveis em redes sociais e motores de busca, que entendemos poderem ser qualificados como dados pessoais (requisito n.º ii), com a finalidade específica de criar perfis de consumo – ou seja, tirar ilações sobre aspectos pessoais de pessoas singulares (se bebe muito, se bebe pouco, se não bebe, o que bebe, em que contextos, etc.) (requisito n.º iii).

Assim sendo, os três requisitos estão preenchidos, pelo que podemos entender que a ferramenta de IA realiza *profiling*, na acepção do RGPD.

O art. 35.º, n.º 1 impõe ao responsável pelo tratamento a realização de uma AIPD sempre que um “certo tipo de tratamento (...) for susceptível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares”. O n.º 3, al. a) do mesmo artigo enuncia expressamente a “avaliação sistemática e completa dos aspectos pessoais (...) incluindo a definição de perfis”. Ora, a criação de perfis de consumo, conforme descrito, preenche precisamente esta hipótese, pelo que a Empresa deverá proceder à realização de uma AIPD antes de iniciar o tratamento.

Por fim, caso a Empresa não tenha realizado uma AIPD, esta omissão, *per se*, constitui uma violação do RGPD, independentemente da licitude ou ilicitude do tratamento subjacente.

categoria especial, mas pode revelar dados sobre a saúde ou sobre convicções religiosas, caso em que o art. 9.º vedaria o tratamento. Tendo em conta o limite de palavras, não nos debruçaremos sobre esta temática, mas assinalamos a sua importância.

¹¹ COMITÉ EUROPEU PARA A PROTECÇÃO DE DADOS, [Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679 \(wp251rev.01\)](#)

3. Licidade do tratamento?

As *Guidelines* do GT29¹² distinguem três formas de definição de perfis: a definição geral de perfis, a tomada de decisões baseada em definição de perfis, e a decisão tomada exclusivamente no tratamento automatizado, na aceção do artigo 22.º. Independentemente da modalidade em causa, toda a operação de tratamento de dados pessoais está sujeita aos princípios gerais do RGPD, nomeadamente o princípio da licitude, lealdade e transparência, consagrado no art. 5.º, n.º1, al. a). Corolário deste princípio é a exigência de que o tratamento se fundamente em pelo menos um¹³ dos seis fundamentos de licitude previstos no art. 6.º.

A recolha de dados por *web scraping* de redes sociais e motores de busca – ou seja, junto de fontes que não o próprio titular – torna os fundamentos do consentimento (art. 6.º, n.º1, al. a)) e da execução de um contrato (art. 6.º, n.º1, al. b)) liminarmente inaplicáveis. O fundamento do interesse legítimo (art. 6.º, n.º1, al. f)) afigura-se o mais plausível, mas exige uma avaliação de interesses legítimos que, a nosso ver, dificilmente prevalecerá sobre os direitos e expectativas razoáveis dos titulares dos dados. No nosso entender, quando um utilizador publica uma fotografia a beber uma cerveja, segue uma página de vinhos, ou – em caso mais gravoso – faz parte de um grupo de ex-alcoólicos, não está razoavelmente a prever a construção de um perfil de consumo de álcool¹⁴.

Fica, assim, em aberto a questão de saber se esta operação de tratamento é lícita. Em todo o caso, para que o tratamento seja lícito, a Empresa terá de conseguir demonstrar, através da tal avaliação, devidamente fundamentada, que o seu interesse prevalece¹⁵.

Acresce que, sendo os dados recolhidos junto de terceiros e não o próprio titular¹⁶, aplicam-se as obrigações de transparência previstas no art. 14.º. Entre as informações a prestar,

¹² COMITÉ EUROPEU PARA A PROTECÇÃO DE DADOS, *Guidelines on Automated individual decision-making... op. cit.*

¹³ Uma norma de natureza permissiva, uma vez que o tratamento é lícito desde que possa recair em qualquer uma das categorias nela previstas. Quanto à classificação das normas jurídicas, vide J. BAPTISTA MACHADO, *Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador*, Almedina, 1983, págs. 93 e 94.

¹⁴ Vide, Considerando 47: “De qualquer modo, a existência de um interesse legítimo requer uma avaliação cuidada, nomeadamente da questão de saber se o titular dos dados pode razoavelmente prever, no momento e no contexto em que os dados pessoais são recolhidos, que esses poderão vir a ser tratados com essa finalidade”, e COMITÉ EUROPEU PARA A PROTECÇÃO DE DADOS, [Parecer 28/2024 sobre certos aspetos da proteção de dados relacionados com o tratamento de dados pessoais no contexto dos modelos de IA](#), §87 a 92.

¹⁵ A este propósito, importa notar que o *Digital Omnibus Package* (COM/2025/837) propõe alterações relevantes ao RGPD, no que respeita ao desenvolvimento de sistemas de IA. Em concreto, o Considerando 30 proposto clarifica que “Sempre que adequado, o tratamento de dados pessoais neste contexto pode, por conseguinte, ser efetuado para efeitos de um interesse legítimo na aceção do artigo 6.º do [RGPD]”. Trata-se, porém, de uma mera confirmação da legitimidade *a priori* deste interesse, e não da criação de um fundamento de licitude. Conforme o Considerando proposto explica, o responsável pelo tratamento continua obrigado à realização da avaliação de interesses legítimos e à demonstração, devidamente fundamentada, que o seu interesse prevalece sobre os direitos e expectativas razoáveis dos titulares. Não obstante, é um sinal do legislador europeu no sentido de uma maior abertura à utilização de dados pessoais no ciclo de vida da IA.

¹⁶ O que, a nosso ver, fragiliza, ainda mais, a avaliação de interesses legítimos...

destacam-se, para efeitos do presente caso, a indicação do interesse legítimo do responsável pelo tratamento (art. 14.º, n.º2, al. b)), a comunicação da fonte dos dados (art. 14.º, n.º2, al. f)), etc., e, em especial, a informação sobre a existência de definição de perfis e informações úteis relativas à lógica subjacente (art. 14.º, n.º2 al. g)), matéria que desenvolveremos adiante, aquando da análise do exercício dos direitos por António.

4. Direitos

4.1 Acesso

António exerce o direito de acesso previsto no art. 15.º, que confere ao titular dos dados o direito de obter do responsável pelo tratamento a confirmação de que os seus dados pessoais são ou não objecto de tratamento, e, se for esse o caso, o direito a aceder aos seus dados pessoais e às informações previstas nas alíneas do art. 15.º, n.º 1.

Resulta do n.º 3 do mesmo preceito que o responsável pelo tratamento deve fornecer uma cópia desses dados pessoais. O TJUE¹⁷ clarificou que o conceito de “cópia” implica que seja entregue ao titular dos dados “uma reprodução fiel e inteligível de todos esses dados”, na medida necessária ao exercício efectivo dos direitos do titular. António tem, portanto, direito a receber todos os dados que compõem o seu perfil, pois são esses os “dados pessoais em fase de tratamento”¹⁸.

4.2 Origem dos dados

Quando os dados não são recolhidos directamente junto do titular, o titular dos dados pessoais tem o direito de obter do responsável pelo tratamento informações sobre a origem desses dados¹⁹. A Empresa, enquanto responsável pelo tratamento, recolheu informação de redes sociais e motores de busca – fontes externas ao próprio António – pelo que se aplicam as obrigações de transparência previstas no art. 14.º, que exige, entre outras informações, a comunicação das fontes de dados pessoais²⁰. A Empresa deve, assim, identificar, em termos suficientemente precisos, quais as plataformas e tipos de fontes consultadas para satisfazer esta pretensão de António.

¹⁷ Acórdão *F.F. v. Österreichische Datenschutzbehörde* (C-487/21)

¹⁸ Os dados para treino (ou alimentação) de modelos de IA podem ter várias origens, como, *in casu*, dados de plataformas. Os dados são, depois, sujeitos a processos de filtragem, limpeza e compilação até se revelarem adequados à alimentação de um concreto modelo de IA. Discute-se qual a quantidade de dados que os modelos de IA retêm (“memorizam”). Algumas empresas sustentam que não há cópias de dados de treinos nos modelos, que estes não têm o texto, imagens ou outros formatos nos modelos, que os modelos são apenas longas filas de números que reflectem relações estatísticas entre os *tokens* para treino. Assim sendo, coloca-se a questão se, realisticamente, a Empresa consegue fornecer a António uma “cópia” dos seus dados pessoais...

¹⁹ *Ex vi* art. 15.º, n.º 1, al. g)

²⁰ Art. 14.º, n.º 2, al. f). Esta obrigação poderia ser dispensada se se verificasse alguma das excepções previstas no art. 14.º, n.º 5, o que não parece ser o caso. Cremos que comunicar a origem dos dados não “prejudica gravemente a obtenção dos objectivos desse tratamento” ...

4.3 Lógica subjacente e tensão com o segredo comercial

O art. 15.º, n.º 1, al. h) confere ao titular o direito a obter “informações úteis relativas à lógica subjacente, bem como a importância e as consequências previstas de tal tratamento para o titular dos dados”²¹.

O DPI²², em especial, os segredos comerciais²³, tutela situações jurídicas que decorrem não da divulgação de uma criação intelectual²⁴, mas da manutenção do seu carácter secreto e do valor comercial que daí emana. Nas palavras de NUNO SOUSA E SILVA, os “segredos de negócio” podem funcionar “como embrião destes direitos, outras vezes como complemento ou ainda como alternativa aos direitos exclusivos”²⁵. No presente caso, releva-nos a articulação entre a protecção conferida pelo Direito de Autor ao *software* – nos termos do art. 1.º, n.º 2 do DL n.º 252/94 – e a eventual protecção do algoritmo²⁶ subjacente como segredo comercial, que, conjuntamente com o *software*, permitem que seja realizado o *profiling*.

Afigura-se que um tal algoritmo pode, *prima facie*, preencher os requisitos legais do segredo comercial²⁷: o tipo de *machine learning*, a arquitectura da rede neuronal, os pesos atribuídos a diferentes variáveis, etc., constituem, na sua especificidade técnica, informação (*know-how*) que não é geralmente conhecida nem facilmente acessível ao público ou aos concorrentes (elemento da informação secreta); conferem à Empresa uma vantagem competitiva que reside exactamente no facto de não serem do conhecimento alheio, traduzindo-se em valor económico concreto (elemento do valor comercial derivado do

²¹ Como vimos, o mesmo direito é previsto, em sede de informação proactiva a prestar pelo responsável pelo tratamento, *ex vi* 14.º, n.º 2 al. g)

²² O DPI pode ser definido “como o conjunto de regras e princípios que regulam a aquisição, uso e perda de direitos absolutos de carácter negativo sobre certos bens imateriais”, pelo que “o direito subjetivo (de propriedade intelectual) é um direito absoluto, autónomo, de carácter negativo, sobre um bem imaterial”. *cit.* NUNO SOUSA E SILVA - *Concorrência Desleal e Propriedade Intelectual: Os Atos de Aproveitamento*, págs. 83 e 84. A estes direitos privativos, alguma doutrina (*Vide*, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial... op. cit.*) denomina-os como “direitos de monopólio”.

²³ Apesar de dogmaticamente não fazer parte do DPI, na sua concepção clássica, a protecção dos Segredos Comerciais tem vindo a integrar os sucessivos CPI.

²⁴ A atribuição destes monopólios é justificada como contrapartida da divulgação pública da criação intelectual. Ora, tal não acontece com os segredos comerciais.

²⁵ *Cit.*, NUNO SOUSA E SILVA – *A nova disciplina dos segredos de negócio: análise e sugestões*, pág. 7

²⁶ Sendo esta a via de protecção mais viável para determinada implementação de um algoritmo. No mesmo sentido, NUNO SOUSA E SILVA, *A suscetibilidade de protecção de alguns artefactos digitais: algoritmo e modelos, APIs, prompts, AI Slop, dados sintéticos e pesos das redes neuronais*, pág. 95, *cit.*, “Em suma, os algoritmos, por serem ideias, métodos e processos abstratos, tipicamente expressos por fórmulas matemáticas não são passíveis de protecção por direito de autor (visto constituírem ideias) ou por patente (em virtude da falta do carácter técnico). No entanto, certas implementações de algoritmia podem ser patenteáveis desde que apresentem carácter técnico. Esta circunstância leva a que a via mais atrativa para a protecção de algoritmos seja o segredo” “Pelas mesmas razões, os modelos de inteligência artificial não são, por si só, objeto de protecção por direito de autor ou patenteáveis. Também aqui o segredo é a via de protecção mais viável”

²⁷ Art. 313.º CPI, que transpõe o art. 2.º, n.º 1 da Diretiva 2016/943. NUNO SOUSA E SILVA – *A nova disciplina... op. cit.* pág. 9., sintetiza os requisitos legais: “são quatro os elementos desta noção: trata-se de (i) informação, (ii) secreta, (iii) com valor comercial derivado do secretismo e que haja sido (iv) objeto de diligências razoáveis no sentido de a manter secreta”

secretismo); e, presumivelmente, a empresa terá implementado medidas de controlo de acesso, cláusulas de confidencialidade, políticas de segurança, restrições de acesso interno, etc. (elemento das diligências razoáveis²⁸). Verificando-se cumulativamente estes requisitos, o algoritmo goza da protecção como segredo comercial.

Todavia, o DPD e o DPI têm propósitos diferentes: o primeiro tutela “os dados pessoais das pessoas singulares e o seu tratamento”²⁹; o segundo tutela interesses sobre certos bens imateriais³⁰.

Ambos confluem no caso em análise, mas não se excluem. Destacamos o Considerando 63 do RGPD, onde se lê que “esse direito [de acesso] não deverá prejudicar os direitos (...) de terceiros, incluindo o segredo comercial ou a propriedade intelectual e, particularmente, o direito de autor que protege o *software*. Todavia, essas considerações não deverão resultar na recusa de prestação de todas as informações ao titular dos dados.”

Ora, a obrigação de explicar a lógica subjacente não implica, necessariamente, revelar o *know-how*, o algoritmo ou o código-fonte³¹ da ferramenta, mas fornecer informação suficiente para que o titular compreenda os factores considerados na criação do perfil³². A Empresa pode, assim, fornecer uma explicação simplificada, mas funcional – por exemplo, que “*o perfil é criado com base na frequência de publicações sobre determinadas bebidas, nas pesquisas relacionadas com álcool e nas interações com conteúdos de marcas de bebidas alcoólicas*”. Esta explicação não coloca em causa a protecção do seu DPI, máxime do segredo comercial, e permite que António consiga perceber a lógica subjacente à criação do seu perfil³³.

²⁸ Sobre as “diligências razoáveis” neste contexto, mais desenvolvidamente: JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES – *Sobre a proteção jurídica dos segredos comerciais no espaço digital*, e, do mesmo Autor, *Cibersegurança e Proteção de Segredos Comerciais*.

²⁹ *Cit.*, A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, *Direito da Proteção de Dados... op. cit.*, pág. 35

³⁰ Este alto grau de abstracção é infeliz e criticável. O Direito de Autor (e os Direitos Conexos) visa a protecção das obras originais e o Direito Industrial visa a tutela da inovação (abstraindo a tutela dos sinais distintivos). Conjuntamente, como sub-ramos, perfazem o Direito da Propriedade Intelectual. A disciplina destas duas áreas tem de comum “envolver a atribuição, a certas pessoas, de direitos exclusivos de exploração de certos bens imateriais”, *cit.* PEDRO SOUSA E SILVA – *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, pág. 17.

³¹ Este, protegido pelo Direito de Autor, *ex vi* art. 2.º do DL n.º 252/94.

³² No Acórdão *CK v. Dun & Bradstreet* (C-203/22), que voltaremos adiante, o TJUE confirmou que “*meaningful information about the logic involved*” exige que o responsável faculte **informação concisa, transparente, inteligível e facilmente acessível** sobre os procedimentos e princípios efectivamente aplicados para tratar os dados e produzir o resultado em causa. Sublinhe-se o entendimento do Tribunal, ao decidir que “não cumpre estes requisitos, a simples comunicação de uma fórmula matemática complexa, como um algoritmo, nem a descrição detalhada de todas as etapas das decisões automatizadas, uma vez que nenhuma dessas modalidades constitui uma explicação suficientemente concisa e inteligível”.

³³ VITOR PALMELA FIDALGO, *In* A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, (coord.), *Comentário ao Regulamento Geral de Proteção de Dados à Lei n.º 58/2011*, pág. 163, discute, *cit.* “a verdadeira extensão e efetividade deste direito ao esclarecimento”. “De facto, a informação sobre a lógica envolvida não poderá resultar na obrigação de o responsável revelar informação sobre o algoritmo utilizado no procedimento; por outro, em termos práticos, estamos perante um direito a ser esclarecido sobre questões técnicas. Porém, um *homem médio*, que não tenha suficientes conhecimentos informáticos de programação, dificilmente irá compreender o funcionamento dos algoritmos, ainda mais na era do *Big Data*”.

Relativamente às “consequências previstas de tal tratamento” faria sentido que a Empresa esclarecesse quem são os destinatários³⁴ desta ferramenta, para que António conseguisse avaliar quais são as consequências previsíveis³⁵.

Não obstante, caso a Empresa considere que as informações a prestar nesta sede contêm elementos constitutivos de segredo comercial, o TJUE decidiu, no *Acórdão CK v. Dun & Bradstreet*³⁶, que o responsável pelo tratamento está obrigado a comunicar essas informações alegadamente protegidas à autoridade de controlo (ou ao órgão jurisdicional competente), a quem incumbe ponderar os direitos e os interesses em causa para determinar o alcance do direito de acesso do titular dos dados – não podendo, em caso algum, proceder a uma recusa total.

³⁴ Art. 4.º, n.º 9.

³⁵ Se o perfil de consumo for utilizado, v.g., para fundamentar decisões como recusa de seguros, discriminação de acesso a serviços, preços “personalizados” – em suma, se a ferramenta é desenvolvida para influenciar decisões de terceiros sobre pessoas singulares, temos que enquadrar a questão à luz do regime do art. 22.º.

³⁶ *CK v. Dun & Bradstreet Austria* (C-203/22)

5. Conclusão

O enquadramento da ferramenta em análise não é dissociável da finalidade do tratamento que, por razões de economia do trabalho, não pudemos abordar devidamente. A criação de perfis de consumo para fins de marketing coloca-se num plano substancialmente distinto do *profiling* feito por seguradoras ou bancos, por hospitais, pela polícia, etc.

No presente trabalho, tentamos ser neutros quanto à finalidade, analisando em abstracto o *output* da ferramenta, o perfil em si, mas a verdade é que o contexto da sua utilização é mais importante, e a resposta às perguntas “para quê” e “para quem” deve ser o ponto de partida quando nos debruçamos sobre estes temas.

A segunda ilação, que constitui o núcleo da tese defendida, é a de que o DPI e o DPD, neste quesito, não se excluem nem se sobrepõem, são regimes conciliáveis. A invocação do segredo comercial não legitima a recusa total de informação, mas permite modelar o conteúdo da explicação devida – que há-de ser suficientemente inteligível para o titular, sem implicar a divulgação do *know-how* que confere à Empresa a sua vantagem competitiva. Quando subsistam dúvidas sobre onde reside essa fronteira, na esteira da recente jurisprudência do TJUE, a solução passa pela intervenção da autoridade de controlo.

Por último, ficaram por desenvolver várias questões que o tema convoca: as implicações do Regulamento da Inteligência Artificial e a sua articulação com o RGPD, a qualificação das redes sociais como VLOPs e os motores de busca como VLOSEs na acepção do Regulamento dos Serviços Digitais, a natureza da relação da Empresa com estas plataformas, e, porventura a mais relevante de todas, a questão de saber se os dados de consumo de bebidas alcoólicas (e o eventual perfil) devem ser qualificados como dados de saúde, integrando assim a categoria especial prevista no art. 9.º, com tudo o que daí decorreria quanto à licitude do tratamento.

Lista de bibliografia consultada

A. BARRETO MENEZES CORDEIRO (coord.), *Comentário ao Regulamento Geral de Proteção de Dados e a Lei n.º 58/2019*, Almedina, 2021

A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, *Direito da Proteção de Dados: à luz do RGPD e da Lei n.º 58/2019*, Almedina, 2020

BAPTISTA MACHADO, *Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador*, Almedina, 1983

COMITÉ EUROPEU PARA A PROTECÇÃO DE DADOS [Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR](#)

COMITÉ EUROPEU PARA A PROTECÇÃO DE DADOS, [Guidelines 1/2024 on processing of personal data based on Article 6\(1\)\(f\) GDPR, adopted on 8 October 2024](#)

COMITÉ EUROPEU PARA A PROTECÇÃO DE DADOS, [Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679 \(wp251rev.01\)](#)

COMITÉ EUROPEU PARA A PROTECÇÃO DE DADOS, [Parecer 28/2024 sobre certos aspetos da proteção de dados relacionados com o tratamento de dados pessoais no contexto dos modelos de IA](#)

COMITÉ EUROPEU PARA A PROTECÇÃO DE DADOS, [Report of the work undertaken by the ChatGPT Taskforce](#)

DÁRIO MOURA VICENTE – *A informação como objeto de direitos*, In *Propriedade Intelectual - Estudos Vários*, AAFDL, 2018

DÁRIO MOURA VICENTE – *O equilíbrio de interesses no Direito de Autor*, In *Propriedade Intelectual - Estudos Vários*, AAFDL, 2018

JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES – [Cibersegurança e Proteção de Segredos Comerciais](#), In *Revista de Direito Intelectual* n.º 2024-II, Almedina, 2024

JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES – [Sobre a proteção jurídica dos segredos comerciais no espaço digital](#), In *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa* (Vol. 63, n.º 1-2, págs. 406-485), Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2022

JOEL A. ALVES, *O Novo Modelo de Proteção de Dados Europeu: da heterorregulação à autorregulação publicamente regulada*, Almedina, 2021

NUNO SOUSA E SILVA - *Concorrência Desleal e Propriedade Intelectual: Os Atos de Aproveitamento*, Almedina, 2020

NUNO SOUSA E SILVA – [*A nova disciplina dos segredos de negócio: análise e sugestões*](#), In J.L. MOUTINHO [et al.] (coord.), “Homenagem ao Professor Doutor Germano Marques da Silva”. (Vol. III, págs. 2175-2209), Universidade Católica Editora, 2020

NUNO SOUSA E SILVA – [*A suscetibilidade de proteção de alguns artefactos digitais: algoritmos, modelos, APIs, prompts, AI Slop, dados sintéticos e pesos de redes neuronais*](#), In Revista de Direito Intelectual n.º 2025-II, Almedina, 2025

PEDRO SOUSA E SILVA – *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, 3.º Edição, Almedina, 2025

Lista de jurisprudência consultada

[C-582/14 Breyer v. Bundesrepublik Deutschland](#)

[C-487/21 F.F. v. Österreichische Datenschutzbehörde](#)

[C-203/22 CK v. Dun & Bradstreet](#)

[C-446/21 – Schrems v. Meta](#)

[C-26/22 – UF/AB v. SCHUFA Holding](#)